

0000025-62.2020.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vivian Novaretti

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... na prática delitiva.

Diga-se que o tráfico interestadual pode ser realizado, evidentemente, por diversos meios de transporte, e a escolha do meio aéreo não é ínsita à referida causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, dispositivo que prevê: "caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal". Assim, não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000025-62.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000025-62.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 37/2020 - MJ-Departamento de Polícia Federal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSICA JAQUELINE GASPAS STEFANES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos, 08 de março de 2022, faço estes autos conclusos à Juíza de Direito: Dr(a). VIVIAN NOVARETTI HUMES. Eu, MPO, subscrevi.

Vistos.

Fls. 397 e 399/401 - Ante o trânsito em julgado da r. Decisão proferida nos autos do Recurso Especial nº 1973100/SP aos 07/03/2022 (fls. 399/401), pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, passo a analisar a presente ação penal, nos termos determinados na r. Decisão mencionada (fls. 390/396).

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de JESSICA JAQUELINE GASPAS STEFANES, qualificada nos autos, julgada procedente, nos termos da denúncia, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33 "caput" e artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, impondo à ré, a pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa (fls. 273/280).

Por v. acórdão de fls. 345/350, o E. Tribunal de Justiça deste Estado, em sede de Apelação, deu PARCIAL PROVIMENTO à apelação de JESSICA JAQUELINE GASPAS STEFANES a fim de reduzir a pena a ela imposta para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta

e três) dias-multa, mantido seu valor unitário no piso legal e, no todo o mais, a r. sentença recorrida como posta.

A combativa Defesa, interpôs Recurso Especial perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em favor da ré pleiteou, em suma: I) o reconhecimento do instituto do Tráfico Privilegiado, com redução de pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), na forma do artigo 33, parágrafo 4º; II) a fixação do regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena (fls. 358/365).

O Excelso Ministro Relator, naquela Corte Superior, conheceu do Recurso Especial, dando provimento para reconhecer o direito da recorrente à incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33, da Lei de drogas, e determinou a este Juízo que refizesse a dosimetria da sanção, bem como a análise da possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada, conforme fls. 390/396.

Pois bem. Impõe-se o cumprimento da decisão superior.

Diante do quanto determinado pelo C. STJ, pela relatoria do Recurso Especial, passo à análise do caso para estabelecer a fração de redução adequada às suas circunstâncias.

Extraio da sentença proferida às fls. 273/280:

"(...) As testemunhas Marcos e Iara, Analista da Receita Federal e Agente de Aeroporto, respectivamente, na delegacia narraram que no dia dos fatos realizavam operação fiscalizatória em bagagens, inclusive as de voos domésticos, por scanner, quando, ao passar a bagagem da acusada, constataram a presença de material orgânico. A mala encontrava-se protegida com "protect bag" e cadeado, e possuía etiqueta em nome da acusada. As testemunhas realizaram a abordagem da ré já no interior da Aeronave, e solicitaram sua retirada. Questionada, a acusada confirmou a propriedade da mala, e alegou não possuir ciência do que havia em seu interior. Realizada a abertura da bagagem, localizaram diversos tijolos de maconha. Novamente questionada, a acusada confirmou a traficância, alegando ter conhecido um rapaz em uma festa que ofereceu a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para levar a droga até a Cidade de Natal/RN." (Fl. 275, grifei.)"

"(...) A ré, que no inquérito policial preferiu manter-se silente, em Juízo confessou o cometimento do delito, confirmando o transporte da droga nas circunstâncias narradas na denúncia. Disse que recebeu de indivíduo que não identificou a proposta de levar a mala com a droga para Natal, onde entregaria a mala para outro indivíduo que a encontraria no hotel. Pelo transporte receberia a quantia de R\$ 5.000,00." (Fl. 276, grifei.)

Assim, à luz do contido nos autos, observa-se que a culpabilidade foi acentuada, já que maior a reprovabilidade da conduta consistente na tentativa de ocultar os entorpecentes mediante uso de proteção de mala e cadeado, bem como prática mediante embarque em Aeroporto, local dotado de acentuada vigilância e sabidamente dotado de meios de fiscalização das bagagens, revelando, assim, maior ousadia na prática delitiva.

Diga-se que o tráfico interestadual pode ser realizado, evidentemente, por diversos meios de transporte, e a escolha do meio aéreo não é ínsita à referida causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, dispositivo que prevê: "caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal". Assim, não sendo prevista em lei que tal causa se refere necessariamente ao transporte aéreo, tal especificidade, merece, portanto, ser sopesada, pelos motivos já expostos, juntamente com os demais fatores observados e que conferem maior reprovabilidade concreta à conduta.

Assim, no presente caso, pelo acentuado grau de reprovabilidade da conduta praticada, conclui-se que a fração de diminuição da pena, conforme o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, deve corresponder ao mínimo legal de 1/6.

Com base nisso, refaço, assim, a dosimetria, partindo dos parâmetros fixados pelo E. Tribunal de Justiça:

A pena retornou ao piso legal na segunda etapa (fl. 348). Desse modo, na terceira etapa da dosimetria, considerando primeiro a causa de diminuição de pena (à luz do

art. 68 do CP), reduzo a pena em 1/6, conforme o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pelos motivos já elencados, resultando na pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa.

Na sequência, aplico a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, já reconhecida (vide fl. 348), observando que não houve recurso ao C. STJ quanto à sua aplicação. Assim, majoro a pena em 1/6, observando a fração anteriormente aplicada, resultando na pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa, que ora torno definitiva.

Observo que o C. STJ deixou a cargo deste Juízo fixar o regime inicial para a nova reprimenda. Portanto, à luz do caso, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista as circunstâncias negativas valoradas na primeira fase da dosimetria penal, dosimetria que, nessa parte, permanece incólume (quantidade de entorpecentes – fl. 348), e considerando, ainda, a causa de aumento anteriormente reconhecida e as demais circunstâncias que ora são valoradas na terceira fase da dosimetria para fins de gradação da fração de redução da pena, reiterando as observações já feitas acima nesse aspecto, tudo a demonstrar a maior gravidade do delito praticado no caso concreto. Assim, à luz de todo esse quadro e do disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, regime mais brando seria insuficiente para prevenção e repressão do delito praticado.

Tendo em vista o patamar da pena aplicada, revela-se inviável a substituição por restritivas de direitos (art. 44, I, CP). Ainda, à luz do art. 44, III, do CP, anota-se que tal substituição não seria suficiente para prevenção e repressão do delito, tendo em vista as circunstâncias sopesadas na primeira e na terceira fase da dosimetria (conforme já exposto acima, o que ora reitero), revelando maior gravidade concreta do crime praticado.

Portanto, em atendimento à ordem proveniente do C. STJ, a nova pena fixada resulta em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Fls. 398 e 403/405 – Tendo em vista que a acusada encontra-se "Preso" por esta ação penal (fls. 403/405), cujo processo de execução da pena de nº 0005604-81.2021.8.26.0041, está em regular tramitação (fls. 324/325 e 398), com urgência, encaminhem-se as cópias de fls. 390/396; 398; 399/402 e desta decisão, ao E. Juízo da VEC competente (DEECRIM-Departamento Estadual de Execuções Criminais - deecrimsaopaulo@tjsp.jus.br – fls. 398), para conhecimento e providências cabíveis. Após o trânsito em julgado desta decisão, façam-se as devidas anotações e comunicações, vindo os autos a seguir conclusos para deliberação.

P.R.I.C.

Guarulhos, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA